

Ἐν<sup>13)</sup> ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου  
πνεύματος Δέων καὶ Κωνσταντῖνος βασιλεῖς.

Ὁ δεσπότης καὶ ποιητὴς τῶν ἀπάντων θεὸς ἡμῶν, ὁ κτίσας  
τὸν ἄνθρωπον καὶ τιμήσας αὐτὸν τῇ αὐτεξουσίᾳ, νόμον αὐτῷ  
κατὰ τὸ προφητικὸν<sup>14)</sup> δεδωκὼς εἰς βοήθειαν, πάντα αὐτῷ τὰ τε  
πρακτέα καὶ ἀπευκτέα<sup>15)</sup> δι' αὐτοῦ κατέστησε γνῶριμα<sup>16)</sup>, τὰ μὲν  
ἀφείδω<sup>17)</sup> ὡς σωτηρίας ὄντα<sup>18)</sup> πρόξενα, τὰ δὲ ἀπωδείδω<sup>19)</sup> ὡς  
κολάσεως αἵτια· καὶ οὐδεὶς τῶν τὰ αὐτὰ<sup>20)</sup> φυλασσόντων ἦ, ὅπερ  
ἀπέστω, ἀξιοῦντων δικαιώματα<sup>20)</sup> τῆς καταλλήλου<sup>21)</sup> τῶν ὁπω-  
σοῦν πραττομένων<sup>22)</sup> διαψευσθήσεται ἀντιδόσεως. θεὸς γὰρ ὁ προε-  
παγγειλάμενος<sup>23)</sup> τὰ ἀμφοτέρω, οὗ τῶν λόγων ἡ δύναμις κεκτημένη  
τὸ ἀμετάθετον καὶ τῇ ἐκάστου ἐργασίᾳ ἀντιμετροῦσα<sup>24)</sup> τὰ ἄξια,  
κατὰ<sup>25)</sup> τὸ εὐαγγελικῶς<sup>26)</sup> εἰρημένον οὐ παρελεύσεται.

Ἐπεὶ οὖν τὸ κράτος τῆς βασιλείας ἡμῖν ἐγγειρσας<sup>27)</sup>, ὡς ἡ-  
δόκησε, δεῖγμα τοῦτο τῆς ἐν φόβῳ πρὸς αὐτὸν ἀγαπήσεως ἡμῶν  
ἐποίησατο, κατὰ πέτρον<sup>28)</sup> τὴν κορυφαιοτάτην τῶν ἀποστόλων ἀκρό-  
τητα, ποιμαίνειν ἡμᾶς κελεύσας τὸ πιστότατον ποίμνιον, οὐδὲν αὐτῷ  
πρότερον<sup>29)</sup> ἢ μείζον τῆς ἐν κρίματι καὶ δικαιοσύνῃ τῶν ὑπ' αὐτοῦ  
καταπιστευθέντων ἡμῖν κυβερνήσεως εἰς ἀντίδοσιν εἶναι πιστεύομεν<sup>30)</sup>,  
ὡς ἐντεῦθεν πάσης ἀδικίας λύεσθαι σύνδεσμον καὶ βιῶν συναλ-  
λαγμάτων διαλύεσθαι<sup>31)</sup> στραγγαλίας καὶ τὰς τῶν πλημμελούντων  
ὁρμὰς ἀνακόπτεσθαι, καὶ οὕτως ταῖς κατ' ἐχθρῶν νίκαις ὑπὸ τῆς  
αὐτοῦ παντοδυνάμου χειρὸς στεφανοῦσθαι ἡμᾶς, τοῦ περικειμένου  
διαδήματος πολυτελέστερόν τε καὶ τιμιώτερον, εἰρηναῖόν τε ἡμῖν κα-  
θίστασθαι<sup>32)</sup> τὸ βασιλεῖον<sup>33)</sup> καὶ εὐσταδὲς τὸ πολίτευμα.

Ὅθεν ταῖς τοιαύταις μερίμναις ἐνασχολούμενοι, καὶ πρὸς τὴν  
τῶν ἀρεσκόντων θεῷ καὶ τῷ κοινῷ συμφερόντων εὐρεσιν ἀκοίμητον<sup>34)</sup>  
τὸν νοῦν καταστήσαντες, τὴν τε δικαιοσύνην πάντων τῶν ἐπιγεῶν  
προτιμήσαντες ὡς πρόξενον τῶν οὐρανίων ὑπάρχουσιν καὶ τομωτέραν

13) Haec inscriptio praefationis ha-  
betur in C, Δαυριώτῃ et Βατοπαιδινῷ.  
Hic tamen articulos τοῦ-τοῦ-τοῦ omittit  
et in fine habet πιστοὶ βασιλεῖς.

14) Cf. Esaias 8, 20. — L. legit  
προφητικῶς εἰρημένον.

15) N: ἀπευκταῖα — L: οὐ πρακτέα.

16) Vind. 253: γνῶρισμα. Mex L:  
καὶ τὰ μὲν.

17) L: ἀφείδω.

18) L: ὑπάρχοντα.

19) L: αὐτοῦ.

20) L: αὐτοῦ τὰ δικ.

21) G: κατ' ἄλλῃων.

22) G: διαπραττ.

23) L: προαπηγγ.

24) N et Vind. 253: ἀντιμετροῦντος.

25) N: καί.

26) 1 Petri 1, 17. — Vind. 253:  
ἐν εὐαγγελίοις.

27) G: ἐγγειρ. ἡμῖν.

28) 1 Petri 5, 2.

29) N et G: πρώτων.

30) L: γινώσκομεν.

31) L et N: στρ. διαλ.

32) L et N: ἀποκαθ.

33) L: τὴν βασιλείαν.

34) G: ἀκούμαντον.

ξ(φους<sup>35</sup>) παντός τῇ τοῦ ἐπ' αὐτῇ θεραπευομένου<sup>36</sup>) δυνάμει κατὰ τῶν πολεμίων τυγχάνουσιν<sup>37</sup>), ἐν πολλαῖς<sup>38</sup>) βίβλοις τὰ ὑπὸ τῶν προβεβασιλευκότων νενομοθετημένα ἐγγεγράφῃ<sup>39</sup>) γινώσκοντες, καὶ τοῖς μὲν δυσδιάγνωστον τὸν<sup>40</sup>) ἐν αὐτοῖς περιεχόμενον νοῦν, τοῖς δὲ καὶ παντελῶς ἀδιάγνωστον καὶ μάλιστα τοῖς ἔξω τῆς δεοφυλάκτου ταύτης καὶ βασιλίδος ἡμῶν πόλεως εἰδότες<sup>41</sup>) τυγχάνοντα, μετακαλεσάμενοι τοὺς τε ἐνδοξοτάτους ἡμῶν πατρικίους, τὸν ἐνδοξότατον κοιαιστωρα, καὶ τοὺς ἐνδοξοτάτους ὑπάτους, καὶ λοιποὺς τὸν τοῦ θεοῦ φόβον ἔχοντας<sup>42</sup>), πάσας τὰς αὐτῶν<sup>43</sup>) βίβλους συναθροισθῆναι παρ' ἡμῖν ἐκελεύσαμεν, καὶ πάσας<sup>44</sup>) μετ' ἐπιμελοὺς ἐπισκέψεως<sup>45</sup>) ἀνακρίναντες, διὰ τε τῶν ἐν ταῖς αὐταῖς βίβλοις εὐδέτως ἐμφορομένων διὰ τε τῶν παρ' ἡμῶν<sup>46</sup>) νεαρῶς δεσπισθέντων ἐπὶ συχάζοντων<sup>47</sup>) πραγμάτων καὶ συναλλαγμάτων τὰς κρίσεις καὶ τὰς καταλήλους τῶν ἐγκλημάτων<sup>48</sup>) ποινὰς ἐν τῇδε τῇ βίβλῳ φανερωτέως τε καὶ λεπτοτέρως ἀναληφθῆναι ἀρμόδιον ἡγήσάμεθα, πρὸς εὐσύννοπτον τῆς τῶν τοιούτων εὐσεβῶν νόμων δυνάμει εἰδῆσιν, καὶ τὴν ἐν εὐκρινείᾳ τῶν πραγμάτων εὐλύτῳσιν, καὶ τὴν δικαίαν τῶν πλημμελούντων ἐπεξέλευσιν, καὶ τὴν τῶν ἐπιρρέπῳς πρὸς τὸ πλημμελεῖν διακειμένων ἀναστολὴν καὶ διόρθωσιν.

Τοὺς δὲ μετιέναι τεταγμένους τὰ νόμιμα πάντων τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν παραινοῦμεν ἅμα καὶ παρεγγυῶμεν ἀπέχεσθαι, καὶ ἀπὸ ὑγιούς διανοίας προφέρειν<sup>49</sup>) τῆς ἀληθοῦς δικαιοσύνης τὰ κρίματα, καὶ μῆτε πένητας<sup>50</sup>) καταφρονεῖν μῆτε δυνάστην ἀδικοῦντα

35) L: παντός ἔξω.

36) C: τῇ τοῦ ἐπ' αὐτοῦ θεραπευομένου. Etiam N. habet ἐπ' αὐτοῦ.

37) N et L: ὑπάρχουσιν.

38) N. addit τε.

39) LN: γεγράφαι.

40) Deest in N.

41) N et Vind. 253. ἰδιώταις.

42) Hic locus, quemadmodum edidi, ita legitur in N, C, Vind. 253, Vatic 857, Valllicellano F, 47, 'Iβηρίτη 21, Δαυριώτῃ, Βατοπαιδινῳ. (In Delin. p. 14. per errorem editum est: ὑπάτους καὶ ἀντιγραφεῖς.) Reliqui Codices Eclogae genuinae, quos equidem noverrim, praefationem omnino non habent, aut certe initio mutilam (veluti Valllicell. E, 55 et Vind. 3), ut hic locus in iis non extet. — Eclogae privatae Codices, qui praefationem continent, — Vatic. 1168, Paris. 1751 (et Cryptoferrat. V, 60) sic habent: μετακαλεσάμενοι νικήταν τὸν ἐνδοξότατον πατρικίον καὶ κοιαιστωρα ἡμῶν, τοὺς τε ἐνδοξοτάτους ἡμῶν πατρικίους,

μαρῖνον καὶ νόνον, τοὺς ἐνδοξοτάτους ὑπάτους κτλ. — Denique in Epitome Marciana — Marc. 172 et Pal. 55, unde hausit L. — hic locus ita conceptus est: μετακαλεσάμενοι νικήταν τὸν ἐνδοξότατον πατρικίον καὶ κοιαιστωρα ἡμῶν, τοὺς τε ἐνδοξοτάτους ἡμῶν πατρικίους νικήταν καὶ μαρῖνον, τοὺς ἐνδοξοτάτους ὑπάτους καὶ ἀντιγραφεῖς κτλ. — Quod in Prochiro p. XXVII not. 28 olim observaveram, in aliis Marii, in aliis Mariani, in versione Slavonica adeo Hyvatil nomen occurrere, hoc a cel. dienero me auduisse memineram.

43) N: αὐτάς.

44) L: πάντα.

45) L: ἐπισκέψεως.

46) N: ἡμῖν.

47) L: συχῶν τῶν.

48) Verba τὰς κρίσεις — ἐγκλ. in N deficiunt.

49) N: προσφ.

50) L: πένητας.

ἔαν ἀνεξέλεγκτον, μήτε μὴν σχήματι μὲν καὶ λόγῳ τὴν δικαιοσύνην ὑπερδυναμᾶζειν καὶ τὴν ἰσότητά, ἔργῳ δὲ τὸ ἄδικον καὶ πλεονεκτικὸν προτιμᾶν ὡς ὠφέλιμον, ἀλλὰ δύο κρινομένων παρ' αὐτοῖς, τοῦ τε πλεονεκτοῦντος καὶ τοῦ τὸ ἔλαττον ἔχοντος, εἰς τὸ πρὸς ἀλλήλους ἴσον αὐτοὺς<sup>51)</sup> ἴστασθαι, καὶ τοσοῦτον ἀφαιρεῖν<sup>52)</sup> τοῦ ὑπερέχοντος, ὅσον ἐλαττούμενον<sup>53)</sup> εὖρωσι. τῆνικαῦτα τὸν ἀδικούμενον. οἱ γὰρ τὴν ἀληθῆ δικαιοσύνην ταῖς ἑαυτῶν ψυχαῖς προεναποκειμένην μὴ ἔχοντες, ἀλλ' ἢ χρήμασι διεφθαρμένοι ἢ φιλὰ χαριζόμενοι<sup>54)</sup> ἢ ἔχθραν ἀμυνόμενοι ἢ δυναστεία<sup>55)</sup> δυσωπούμενοι, κρίμα κατευθύνειν οὐ δύνανται<sup>56)</sup>, δεικνύντες ἐφ' ἑαυτῶν<sup>57)</sup> τὸν ψαλμῶδον<sup>58)</sup> ἀληθεύοντα· εἰ ἀληθῶς ἄρα δικαιοσύνην λαλεῖτε, εὐθείας κρίνατε τὰς κρίσεις<sup>59)</sup>, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. καὶ γὰρ ἐν καρδίᾳ ἀνομίαν<sup>60)</sup> ἐργάζεσθε ἐν τῇ γῇ, ἀδικίαν αἱ χεῖρες ὑμῶν συμπλέκουσιν. ὥσπερ καὶ ὁ σοφὸς σολομῶν<sup>61)</sup> τὸ περὶ τὴν κρίσιν ἄνισον τῇ τῶν σταθμῶν<sup>62)</sup> προσηγορᾷ παρωμοιακῶς<sup>63)</sup> αἰνιττόμενος ἔφησε· στάθμιον<sup>64)</sup> μέγα καὶ μικρὸν, βδελυκτὰ παρὰ κυρίῳ<sup>65)</sup>.

Καὶ ταῦτα τοῖς νοοῦσι μὲν τὸ δίκαιον, παρατρέπουσι δὲ τὴν ἀλήθειαν παραινετικῶς ἅμα καὶ προμαρτυρικῶς παρ' ἡμῶν διατέτακται. οἷς δὲ τοῦτο διὰ τὸ περὶ τὴν φρόνησιν ἐλλειπές ὑπάρχει δυστήρατον<sup>66)</sup>, καὶ διανεῖμαι ἐκάστω τὸ ἴδιον παντελῶς αὐτοῖς τυγχάνει<sup>67)</sup> ἀνέφικτον, οὗτοι κατὰ τὸ ὑπὸ ἰησοῦ τοῦ σιρὰχ λεγόμενον<sup>68)</sup> μήτε παρὰ κυρίου ἡγεμονίαν ζητεῖτωσαν, μήτε παρὰ βασιλέως κατ'ἐθρὸν δόξης αἰτεῖτωσαν, μήτε γίνεσθαι κριταὶ προαιρείστωσαν<sup>69)</sup> ἀδικίας οὐδαμῶς ἐξαίρειν ἰσχύοντες. οἱ δὲ νοῦ καὶ φρονήσεως μέτοχοι καὶ δικαιοσύνης ἐναργεῖς<sup>70)</sup> ἐπιστήμονες, ὁρῶντες περὶ τὰς κρίσεις βλεπέτωσαν<sup>71)</sup>. οὕτως γὰρ καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ἰησοῦς χριστὸς, ἡ τοῦ θεοῦ δύναμις καὶ σοφία, περισσοτέρως αὐτοῖς τὴν γνῶσιν τοῦ δικαίου χαρίζεται καὶ ἀνακαλύπτει τῶν πραγμάτων τὰ δυσεξέυρητα· ὅς καὶ τὸν σολομῶντα<sup>72)</sup> ἐκζητήσαντα τὸ δίκαιον ἐν ἀληθείᾳ ἐσόφισε, καὶ τὴν περὶ τοῦ παιδίου κρίσιν ὁρῶς καὶ εὐθυβόλως ταῖς γυναῖξιν ἐξενεγκεῖν ἐχαρίσατο. ἐπειδὴ γὰρ ἀμάρτυρα

51) N: ἐπανισοῦν αὐτοῖς.

52) L: ἀφελεῖν.

53) N: ἐλαττονοῦμενον.

54) In L verba ἢ φιλ. χαρ. desunt.

55) L: δυναστεία.

56) Haec verba οἱ γὰρ τὴν ἀληθῆ κατὰ S. Basilii sunt. cf. Harmenop. ed. Reitz p. 2. not. 23.

57) L: ἑαυτοῖς.

58) Psalm 58, 2. 3.

59) Haec duo verba in N desunt.

60) L: ἀνομίας.

61) L: ὁ σολομῶν ὁ σοφός. — Prov. 11, 1. 20, 10.

62) L: σταθμῶν.

63) N: παροιμιακῶς.

64) L: σταθμὸν.

65) L: κυρίῳ.

66) N: καὶ δυσθ.

67) L: τὸ ἴδιον ἐκάστω παντελῶς ὑπάρχει.

68) Sirach 3, 22.

69) L: προαιρείτωσαν.

70) L: δικ. ἀληθοῦς ἐναργῶς ἐπιστ.

71) L addit: καὶ ἀπαθῶς τὰ κατ' ἀξίαν ἐκάστω νεμέτωσαν.

72) 1 Reg. 3, 16 sqq.

ἦν τὰ παρ' ἑκατέρας λεγόμενα, ἐπὶ τὴν φύσιν χωρῆσαι τοῦτον<sup>73)</sup> ἐκέλευσε καὶ δι' αὐτῆς εὐρεῖν τὸ ἀγνοούμενον παρῃσκείασεν· ὅτε ἡ μὲν<sup>74)</sup> ἄλλοτρίᾳ ἀπαδῶς τὸ περὶ τῆς ἀναιρέσεως τοῦ παιδὸς κατεδέξατο πρόσταγμα, ἡ δὲ ἄληθής<sup>75)</sup> μήτηρ οὐδὲ τὴν ἀκοὴν ὑποσχεῖν τῷ προστάγματι διὰ τὴν φυσικὴν φιλοστοργίαν ἠνέσχετο<sup>76)</sup>.

Ταῦτα νοεῖτωσαν<sup>77)</sup>, ἐν τούτοις ἀναστρεφέντων<sup>78)</sup> οἱ παρὰ τῆς ἡμετέρας εὐσεβείας κρίνουν τεταγμένοι τὰ πράγματα καὶ τῶν εὐσεβῶν ἡμῶν νόμων ἐγχεχειρισμένοι τὰ δίκαια στάδια. ἐν τούτοις γὰρ τὸν τὰ σκῆπτρα ἡμῖν ἐγχειρίσαντα θεὸν θεραπεύειν σπουδάζομεν<sup>79)</sup> ἐν τούτοις τοῖς ὅπλοις τῇ δυνάμει αὐτοῦ εὐσθενῶς ἀντιτάττεσθαι τοῖς πολεμίοις βουλόμεθα· ἐν τούτοις τὸ χριστοσημείων<sup>80)</sup> καὶ παρὰ τῆς αὐτοῦ ἐξουσίας ὑποτεταγμένον τῇ ἡμετέρᾳ προότῃ τοῖς ποίμνιον αὐξίνει ἐπ' ἀγαθοῖς καὶ προκόπτειν πιστεύομεν· ἐν τούτοις ἀποκαθίστασθαι ἡμῖν τὴν ἀρχαίαν τοῦ πολιτεύματος δικαιοδοσίαν ἐλπίζομεν.

Τοῦ<sup>81)</sup> κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ εἰρηκότος<sup>82)</sup> μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε, πάσης δωροληψίας ἀπέχεσθαι δίκαιον. γέγραπται γάρ<sup>83)</sup>· οὐαὶ οἱ δικαιοῦντες τὸν ἄσεβῃ ἔνεκα δώρων καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐκκλίνοντες, τὸ δίκαιον τοῦ δικαίου αἵροντες ἀπ' αὐτοῦ<sup>84)</sup>· ὣν ἡ ρίζα ὡς χυὸς ἔσται, καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν ὡς κονιορτὸς ἀναβήσεται, ἂνδ' ὡν τὸν νόμον κυρίου πληροῦν οὐκ ἐδέλησαν. ξένια γάρ<sup>85)</sup> καὶ δῶρα ἐκτυφλοῖ<sup>86)</sup> σοφῶν ὀφθαλμούς. ὅθεν<sup>87)</sup> τῆς τοιαύτης αἰσχροκερδείας ἀναστολὴν παντελῶς ποιεῖσθαι<sup>88)</sup> σπουδάζοντες, ἐκ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν σακκελλοῦ ὠρίσαμεν τῷ τε ἐνδοξοτάτῳ κοιαιστωρι, τοῖς ἀντιγραφεῦσι, καὶ πᾶσι τοῖς ἐπὶ τοῖς<sup>89)</sup> δικαστικοῖς κεφαλαίοις καὶ ὑπουργοῦσι τοὺς μισθούς παρῃσκείσθαι<sup>90)</sup>, πρὸς τὸ ἐξ οἰουδήποτε προσώπου παρ' αὐτοῖς κρινομένου μηδὲν αὐτοὺς λαμβάνειν τὸ σύνολον, ἵνα μὴ τὸ ὑπὸ τοῦ προφήτου λεγόμενον<sup>91)</sup> καὶ εἰς ἡμᾶς πληρωθῇ<sup>92)</sup>· ἀπέδοντο ἀργυρίῳ τὸ δίκαιον, καὶ μέλλομεν ἐντεῦθεν δεῦκῃς<sup>93)</sup> τυγχάνειν ἀγανακτήσεως τῶν<sup>94)</sup> ἐντολῶν αὐτοῦ παραβάται γενόμενοι.

73) L: τούτων.

74) L: μὲν ἡ.

75) L: ἀληθῶς.

76) N: ἠνέσχετο.

77) L addit: ταῦτα φρονεῖτωσαν.

78) L: ἀναστρεφέντων.

79) Hoc verbo mutilas incipit Vindob. 3.

80) L: ἐν τούτῳ. τῷ χριστῷ σημ.

81) Vindob. 253 huic particulae rubricam praemittit: καὶ τοῖς ἐν εἰς πάντας τοὺς κρίνειν λαχόντας.

82) Joh. 7, 24.

83) Esaias 5, 23.

84) N: αὐτῶν.

85) Deest in L γάρ.

86) L: ἐκτυφλοῦσι.

87) L: ὅθεν τὴν.

88) L: ποιήσασθαι.

89) L non habet.

90) L: παρῃσκείσθαι.

91) Amos 2, 6.

92) L: πληρωθήσεται.

93) L: δεῖας.

94) L: ὡς τῶν.

## ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Περὶ συστάσεως μνηστείας καὶ λύσεως αὐτῆς<sup>1)</sup>.

α'. Συνίσταται μνηστεία χριστιανῶν ἐπὶ τοῖς ἐν πρώτῃ ἡλικίᾳ ἀπὸ ἐπταετοῦς χρόνου καὶ τῇ ἄνω<sup>2)</sup> ἐκ τε τῆς τῶν μνηστευομένων ἀρεσκείας καὶ τῆς ἐκ<sup>3)</sup> γονέων καὶ συγγενῶν<sup>4)</sup> αὐτῶν<sup>5)</sup> συναίνεσεως, ἐὰν οἱ συναλλάσσοντες νομίμως συναλλάσσωσι καὶ μὴ ὥσιν ἐκ τῶν κεκωλυμένων, τουτέστι δι' ἀρβραβῶνων ἥγουν ὑποβόλων<sup>6)</sup> ἢ<sup>7)</sup> δι' ἐγγράφων. εἰ δὲ δόξει<sup>8)</sup> τὸν διδόντα<sup>9)</sup> τὸν ἀρβραβῶνα διαστρέψαι καὶ μὴ συναλλάξαι, ἀπόλλειν<sup>10)</sup> αὐτὸν τὸν ἀρβραβῶνα. εἰ δὲ τὸ μέρος τῆς κόρης<sup>11)</sup> ψελήσει<sup>12)</sup> διαστρέψαι<sup>13)</sup>, παρεχέτω διπλοῦν τὸν ἀρβραβῶνα, τουτέστιν αὐτὸν<sup>14)</sup> τὸν ἀρβραβῶνα καὶ ἄλλο τοσοῦτον.

β'. Εἰ δὲ ἐγγράφως στιχήσει<sup>15)</sup> τις καὶ δόξει διαστρέψαι κατὰ τὸ ἐγγραφον αὐτοῦ ἀπολογήσεται τῇ κόρῃ. εἰ δὲ τὸ μέρος τῆς κόρης χωρὶς αἰτίας νόμῳ γνωρίζομένης δοκιμάζει διαστρέψαι, τὸ αὐτὸ μέτρον, ὅπερ ἐγγράφως ἐκεῖνος ὠμολόγησε, παρεχέτω τῷ μνηστευσαμένῳ μετὰ καὶ τῆς παρ' αὐτοῦ γενομένης ὁμολογίας καὶ ἀπαλλασσέτω<sup>16)</sup>.

γ'. Εἰ δὲ τις ἀρμόσῃται<sup>17)</sup> κόρην καὶ ἴσως διὰ μῖσος ἢ τρόπον οἰονδήποτε<sup>18)</sup> ὑπερτίθεται ποιῆσαι τὴν γάμον, ἕως δύο ἐτῶν ὑποκείσθαι τὴν κόρην ἐκδέχεσθαι αὐτὸν, καὶ μετὰ τοῦτο ἵνα διαμαρτύρηται αὐτῷ<sup>19)</sup> τὸ μέρος τῆς κόρης τοῦ<sup>20)</sup> ποιῆσαι τὸν γάμον. καὶ εἰ μὲν καταδέξεται<sup>21)</sup>, καλῶς εἶναι<sup>22)</sup>· ἐπείτοιγε ἄδειαν ἔχειν

1) B: αὐτῶν. A: περὶ μνηστείας χριστιανῶν.

2) Vallicell. F, 47, BYZ: τὴν ἄνω. Inde emendavi: τῇ ἄνω sc. ἡλικίᾳ. N: τῶν ἄνω sc. χρόνων. L: εἰς τὸ ἐξῆς habet.

3) Malim ἐκ τῆς.

4) Z legit: κηδεμόνων.

5) N: αὐτοῖς.

6) Z addit μόνων.

7) B: ἢ καί.

8) L: δέξει.

9) B: διδόντα.

10) B: ἀπόλλυσιν.

11) N: τῆς κ. τὸ μέρος.

12) L: ψελήσῃ.

13) L addit καὶ μὴ συναλλάξαι. N

autem a voce διαστρέψαι ad eandem vocem §. 2 med. aberravit, ut intermedia omiserit.

14) Deest in B.

15) B: στοιχ.

16) B: ἀπαλλασσέσθω.

17) Vallic. F, 47, N et L: ὁρμάσθαι.

18) L: τὸν οἰονδ. Ita et Z.

19) N: αὐτόν.

20) Deest apud L.

21) N: — ηται.

22) Sic lego. N καλεῖν, B lacunam habet: in L et Vallic. F, 47 haec verba omnino desunt. Similiter in Z, qui tamen οὐ καταδέχεται scribendo corruptelam sanare studuit.